

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 94/2538	พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ	โจทก์
	แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว	โจทก์
	นาย บุญ ตุ่มแสงทอง	จำเลย

ป.อ. มาตรา 75

ป.วิ.อ. มาตรา 176 วรรคหนึ่ง

พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 13 ทวิ, มาตรา 62, มาตรา 89, มาตรา 106 ทวิ

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดฐานมีไว้ในครอบครองเพื่อขายและขาย เมทแอมเฟตามีนอันเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพ.ศ.2518มาตรา13ทวิ,62,89,106ทวิซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาทเมื่อจำเลยให้การรับสารภาพศาลต้องฟังพยานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่าจำเลยได้กระทำความผิดจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา176วรรคหนึ่งแม้จำเลยมีอายุ16ปีเศษและถ้าศาลเห็นว่าสมควรพิพากษาลงโทษก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดลงกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา75ก็ตามก็ยังคงเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องสืบพยานให้ได้ความถึงการกระทำผิดของจำเลย

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม พระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อ จิต และ ประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 6, 62, 89, 106 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 มาตรา 9,13, 15, 16 रिब เงินสด จำนวน 680 บาท ของกลาง

จำเลย ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พินิจพิเคราะห์ ว่า จำเลย มี ความผิด ตามพระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 62วรรคแรก , 89, 106 วรรคแรก เป็น การกระทำ ความผิด หลายกรรมต่างกัน เรียง กระทั่ง ลงโทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ขณะ กระทำผิดจำเลย อายุ 16 ปี เศษ ลด มาตรา ส่วน โทษ ให้ กึ่งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 75 ลงโทษ ฐาน มี เมทแอมเฟตามีน ไว้ ใน ครอบครัว จำคุก 6 เดือน ฐาน ขาย เมทแอมเฟตามีน จำคุก 3 ปี รวม จำคุก 3 ปี 6 เดือน จำเลย ให้การรับสารภาพ เป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณา มีเหตุ บรรเทา โทษลดโทษ ให้ กึ่งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง จำคุก 1 ปี9 เดือน พิเคราะห์ พฤติการณ์ แห่ง คดี ประกอบ รายงาน ของ สถานพินิจและ คຸ້ມครอง เด็ก และ เยาวชน จังหวัด สมุทรปราการ แล้ว เพื่อ สวัสดิภาพและ อนาคต ของ จำเลย อาศัย อำนาจ ตาม พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาล เยาวชน และ ครอบครัว และ วิธีพิจารณา คดี เยาวชน และ ครอบครัว พ.ศ. 2535มาตรา 104(2) ให้ เปลี่ยน โทษ จำคุก เป็น ส่งตัว จำเลย ไป รับ การฝึก และ อบรม ที่ สถานพินิจ และ คຸ້ມครอง เด็ก และ เยาวชน กลาง มี กำหนด6 เดือน रिब เงิน 680 บาท ของกลาง

จำเลย อุทธรณ์ ขอให้ รอกำหนดโทษ หรือ รอกำหนดโทษ หรือเปลี่ยน โทษ จำคุก จำเลย เป็น ใช้ วิธีการ เพื่อ ความปลอดภัย

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 แผนก คดี ยาวชน และ ครอบครัว พิจารณาแก้ เป็น ว่า จำเลย มี ความผิด ฐาน ขาย วัตถุ ออกฤทธิ์ ชนิด เมทแอมเฟตามีน ตาม พระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 วรรคหนึ่ง , 89 เพียง กระทั่ง เดียว จำเลย อายุ 16 ปี ลด มาตรการ ส่วน โทษให้ กึ่งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 จำคุก 3 ปี จำเลยรับสารภาพ ลดโทษ ให้ กึ่งหนึ่ง ตาม มาตรา 78 คง จำคุก 1 ปี 6 เดือนนอกจาก ที่ แก้ คง ให้ เป็น ไป ตาม คำ พิจารณา ศาลชั้นต้น

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา แผนก คดี ยาวชน และ ครอบครัว วินิจฉัย ว่า คดี นี้ โจทก์ฟ้อง ว่า จำเลย กระทำผิด ฐาน มีไว้ในครอบครอง เพื่อ ขาย และ ขาย เมทแอมเฟตามีน อันเป็น วัตถุ ออกฤทธิ์ ใน ประเภท 2 ขอให้ ลงโทษ ตาม พระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ , 62, 89, 106 ทวิ ซึ่ง มี ระยะเวลาโทษ จำคุก ตั้งแต่ ห้า ปี ถึงยี่สิบ ปี และ ปรับ ตั้งแต่ หนึ่ง แสน บาท ถึง สี่ แสน บาท จึง เป็น กรณี ที่กฎหมาย กำหนด อัตราโทษ อย่าง ต่ำ ไว้ ให้ จำคุก ตั้งแต่ ห้า ปี ขึ้น ไป เมื่อจำเลย ให้การรับสารภาพ ศาล ต้อง พิจารณาโจทก์ จนกว่า จะ พอใจ ว่า จำเลยได้ กระทำผิด จริง ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176วรรคหนึ่ง แม้ จำเลย มี อายุ 16 ปี เศษ และ ถ้า ศาล เห็นว่า สมควร พิจารณาลงโทษ ก็ ให้ ลด มาตรการ ส่วน โทษ ที่ กำหนด ไว้ สำหรับ ความผิด ลง กึ่งหนึ่งตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 ก็ ตาม ก็ ยัง คง เป็น หน้าที่ ของ โจทก์ที่ จะ ต้อง สืบพยาน ให้ ได้ความ ถึง การกระทำ ผิด ของ จำเลย เมื่อ จำเลย ให้การรับสารภาพ โจทก์ จำเลย แผลง ไม่สืบ พยาน ย่อม ลงโทษ จำเลย ไม่ได้ ปัญหา นี้ แม้ จำเลย มิได้ ยกขึ้น ต่อสู้ ไว้ แต่ เป็น ปัญหาข้อกฎหมายที่ เกี่ยวกับ

ความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกา มีอำนาจ ยกขึ้น วินิจฉัย ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบ ด้วยมาตรา 225

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อากาศ บำรุงชีพ-ชูชาติ ศรีแสง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>